

1501180-78.2021.8.26.0571

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Alfredo Gehring Cardoso Falchi Fonseca

Comarca: Itapetininga

Foro: Foro de Itapetininga

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SANDRO ARIEL MACHADO GODOY

Data da Audiência:

11/01/2022

Iniciados os trabalhos por videoconferência, com concordância das partes (inclusive do réu), verificou-se a presença do Exmo. Sr. Dr. Alfredo Gehring Cardoso Falchi Fonseca, MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapetininga

Foro de Itapetininga

2ª Vara Criminal

Avenida Peixoto Gomide, centro, Itapetininga - SP - cep 18200-160

TERMO DE AUDIÊNCIA - VIDEOCONFERÊNCIA

Processo nº:

1501180-78.2021.8.26.0571

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SANDRO ARIEL MACHADO GODOY

Data da Audiência:

11/01/2022

Iniciados os trabalhos por videoconferência, com concordância das partes (inclusive do réu), verificou-se a presença do Exmo. Sr. Dr. Alfredo Gehring Cardoso Falchi Fonseca, MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal de Itapetininga, dos representantes do Ministério Público, do Defensor, o advogado Gustavo Roberto de Camargo, OAB 431515, e do Acusado Sandro Ariel Machado Godoy. O Dr. Defensor dispensou o contato prévio com seu representado. Antes de serem inquiridas as testemunhas foram devidamente advertidas acerca da incomunicabilidade. Foram ouvidas as testemunhas Claudinei Roberto Ferreira dos Santos e Milton Martins de Almeida Júnior arroladas pelas partes. Em seguida o réu foi interrogado. Os depoimentos foram registrados pelo sistema Microsoft Teams. Pelas partes foi dito que não tinham diligências a requerer. Pelo(a) MM^(a). Juiz(a) foi dito que: Não havendo mais provas a serem colhidas, declaro encerrada a instrução, determino as partes que passem aos debates. Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça, foi dito: MM. JUIZ: O réu foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, c. c. artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porque nas circunstâncias de tempo e lugar descritas na inicial, trazia consigo, para fornecimento e entrega a consumo, ainda que gratuito: a) 34 (trinta e quatro) porções de cocaína, na forma de crack, com peso líquido de 4,23g (quatro gramas e vinte e três centigramas), e; b) 12 (doze) porção de cocaína, com peso líquido de

1,79g (um grama e setenta e nove centigramas), tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Os autos de exibição e apreensão, constatação e laudo definitivo das drogas estão encartados a fls. 06/07, 09/10 e 79/83, respectivamente. A denúncia foi oferecida, o réu foi devidamente notificado e apresentou defesa prévia. A denúncia foi recebida e o réu foi citado. Na audiência de instrução e julgamento, o acusado foi interrogado e foram ouvidas testemunhas, sendo encerrada a instrução. É a síntese do necessário. Douto Julgador, o pedido deve ser julgado PROCEDENTE para CONDENAR o réu nos exatos termos propostos na denúncia. Narra a denúncia que, no dia dos fatos, policiais militares efetuavam fiscalização de rotina no bairro acima mencionado, instante em que visualizaram o acusado. Por se tratar de lugar de intenso comércio de drogas, resolveram abordá-lo. Na diligência, foram localizadas na mão do denunciado as porções das drogas acima mencionadas. Trazia consigo, também, a quantia de R\$78,00 (setenta e oito reais). Indagado, SANDRO confessou informalmente aos militares que efetuava a venda de entorpecentes no local. Ante a inequívoca situação de flagrância, o acusado foi preso e conduzido a solo policial para as demais providências. Como se vê, a dinâmica dos fatos – convergência de todos os detalhes da diligência – demonstra que o acusado possuía todas as porções para fins de tráfico. O crime foi cometido em plena pandemia da “Covid-19”. A materialidade da infração penal está demonstrada através do auto de prisão em flagrante delito, do boletim de ocorrência, do auto de exibição e apreensão, do laudo de constatação provisória e do laudo de exame químico-toxicológico. Quanto à autoria, também não restou a menor dúvida. Sob o crivo do contraditório, o réu negou a prática da infração penal, alegando que droga lhe pertencia, mas se destinava ao próprio consumo. Em relação ao dinheiro encontrado se referia à droga que revendia para manter seu vício. Em que pese o esforço empreendido pelo acusado, na tentativa de eximir-se da responsabilidade penal, verifica-se que a versão apresentada por ele restou ilhada nos autos, cercada pelos demais elementos de prova amealhados no curso da instrução criminal, motivo pelo qual merece desprezo. Como dito antes, as provas carreadas aos autos são suficientes para incriminar o réu. A testemunha Claudinei Roberto Ferreira dos Santos relatou que realizava patrulhamento pelo local dos fatos momento em que avistou o réu que, ao notar a presença de policiais, acelerou o passo com a intenção de deixar o local. Todavia, o réu foi abordado e, ao ser submetido a busca pessoal, trazia consigo, em suas mãos, no interior de uma sacola plástica os entorpecentes – (12) porções de cocaína e (34) porções de crack, além da quantia de R\$ 78,00 (sete e oito reais). Ainda no local, informalmente, ao ser indagado pelos militares admitiu que realizava a venda de entorpecentes no local, pela quantia de dez reais cada porção ou pinos. No mesmo sentido é o testemunho de Milton Martins de Almeida Júnior. Acrescento que, relativamente aos depoimentos de policiais, a jurisprudência sabiamente sedimentou a questão, reconhecendo o valor do depoimento daqueles, quando os autos não apresentem elementos que indiquem que tal prova não deva ser considerada. Ora, seria uma manifesta contradição o Estado credenciar agentes para atuar na área da segurança pública e investigar a prática de crimes e não acreditar em seus depoimentos em Juízo, cabendo lembrar que os policiais também são devidamente compromissados. Não se pode olvidar a presunção de lisura dos atos praticados por policiais, que, até prova em contrário (que nestes autos não foi produzida pelo réu), deve prevalecer. Aliás, nestes termos pronunciam-se os nossos Pretórios: “O depoimento de policial militar, que efetuou a prisão em flagrante do agente, se reveste de especial valoração probatória pela premissa de que o servidor público, investido de autoridade, tem o dever funcional de contribuir para a apuração da verdade real e aplicação da lei penal” (STF - HC 119067 PR. Relator Min. LUIZ FUX. Julgamento: 28/08/2013. Publicação: DJe-171, 02/09/2013). “Neste compasso, ou seja, em relação à palavra dos policiais, imprescindível salientar que é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que os depoimentos de policiais, apenas pela sua condição, não podem ser desconsiderados ou desacreditados, em primeiro lugar porque, constitucionalmente, são os policiais aptos, como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei. De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública o direito (e o dever) de prestar contas

de sua função, justamente quando a cumpre a contento." (STJ - AREsp 302955 SP 2013/0065939-3. Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. Publicação: DJ 15/10/2014). Assim, é inolvidável que as circunstâncias que rodearam os fatos nos levam à segura conclusão de que se desenvolveram exatamente da forma descrita na denúncia. Além da prova oral, outra circunstância que permite deduzir que as substâncias se destinavam à mercancia é justamente a quantidade e forma de acondicionamento dos psicotrópicos apreendidos, o que não deixa dúvida de que o réu se dedicava ao tráfico ilícito de entorpecentes. Nestes termos, demonstradas a autoria e a materialidade da infração penal descrita na denúncia, a condenação do réu nos termos acima propostos, é medida que se impõe. No tocante à dosimetria, a pena deverá ser fixada acima do mínimo legal, pois o réu tem personalidade voltada à criminalidade. A seguir, presente a agravante da reincidência a pena deverá ser majorada. Ante a ausência de outros fatores que poderiam interferir na dosimetria, a pena se torna definitiva. Por se tratar de crime de tráfico de entorpecentes, considerando a própria natureza do delito, que é móvel de grande parte de outros crimes cometidos para a manutenção do vício, o regime para o início do cumprimento da pena deverá ser o fechado. Mesmo que eventualmente a quantidade da pena imposta permitisse que fosse estabelecido regime inicial mais benéfico e a substituição da reprimenda, tais efeitos sempre dependerão, em última análise, do exame da culpabilidade do agente, de seus antecedentes, de sua conduta social, de sua personalidade, bem como dos motivos, das circunstâncias e das consequências do crime. Dessa forma, diante da análise do caso concreto, consoante os termos dos arts. 59 e 33 do CP, levando-se em consideração a conduta e as gravíssimas consequências causadas à sociedade pelo crime de tráfico de entorpecentes, impõe-se a adoção do regime mais gravoso. Assim, a modalidade menos severa para o cumprimento da pena se mostra insuficiente e inadequada à repressão do delito. Diante de todo o exposto, aguardo seja a ação penal julgada PROCEDENTE para que o réu seja CONDENADO nos termos da denúncia, decretando-se o perdimento do valor apreendido produto do tráfico. Dada a palavra ao Dr. Defensor, este se manifestou através do sistema audiovisual. Na sequência, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença: Vistos. SANDRO ARIEL MACHADO GODOY, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, c.c. o art. 61, inc. II, alínea "J", do Código Penal, porque, no dia 29 de agosto de 2021, por volta das 22 h, em período de anormalidade - Pandemia, na Rua Juracy Galvão, próximo ao número 47, Jardim Leonel, nesta Cidade e Comarca, trazia consigo, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, trinta e quatro porções de "crack", com peso de 4,23 gramas, e doze porções de cocaína, com peso de 1,79 gramas. O Réu foi notificado, fls. 101, e apresentou defesa preliminar, fls. 111/112. A denúncia foi recebida, fls. 113, e o Réu, citado, fls. 126. Em 30 de novembro de 2021 foi proferida decisão por meio da qual o Réu foi mantido em prisão preventiva, fls. 130/131. Durante a audiência de instrução, debates e julgamento foram ouvidas testemunhas, seguindo-se o interrogatório do Acusado (gravação por videoconferência). Alegações finais apresentadas pelas partes, o MP pugnou a condenação e a Defesa, a aplicação de benefícios. É o relatório. DECIDO. A ação é procedente. A materialidade do delito de tráfico acha-se consubstanciada no Boletim de Ocorrência, fls. 11/14, no Auto de Exibição e Apreensão, fls. 06/07, bem como no Laudo de Constatação, fls. 09/10 e de Exame químico-toxicológico n. 286.261/2021, fls. 79/83, constatando-se a presença do princípio ativo e da cocaína. Claudinei Roberto Ferreira dos Santos e Milton Martins de Almeida Júnior, policiais militares, disseram que estavam em patrulhamento quando visualizaram o Acusado, que, ao ver a viatura, começou a caminhar de forma apressada para livrar da ação policial, porém, submetido à revista pessoal, descobriu-se que no interior da sacola por ele trazida havia porções de "crack" e de "cocaína", além de dinheiro em seu bolso. O Réu admitiu a venda de drogas. Sandro Ariel Machado Godoy, Réu, ao ser interrogado, disse que as drogas apreendidas lhe pertenciam, porém eram destinadas ao seu uso; o dinheiro era proveniente do tráfico, vendia drogas para comprar outras para sustentar a dependência. Confrontando-se a prova coligida, é inconteste que o Réu era o proprietário das drogas, destinadas à venda, pois outra conclusão não se

chega após a análise das circunstâncias. Ora, os policiais viram o Réu em via pública, por volta das 22 h e 00 min, com uma sacola em suas mãos, no interior da qual havia trinta e quatro porções de "crack", com peso de 4,23 gramas, e doze porções de cocaína, com peso de 1,79 gramas, entorpecentes que, pela forma de separação, número de porções e diversidade bem demonstram a finalidade mercantil. Ademais, houve apreensão de dinheiro, fruto de alienação pretérita, o que se infere das circunstâncias e da ausência de demonstração de ocupação lícita. Por fim, apesar de o Réu afirmar inicialmente que as drogas eram destinadas ao seu uso, depois disse que o dinheiro era proveniente do comércio ilícito, portanto houve confissão acerca da prática do delito que lhe foi imputado. No que tange ao valor probatório do testemunho dos policiais, há que se considerar que, por se tratarem de agentes públicos, gozam da presunção de legitimidade, atributo dos atos praticados pela Administração Pública, portanto não podem ser considerados inidôneos ou suspeitos. Sobre a validade dos depoimentos prestados por policiais, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou a respeito: "É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta Corte". (STJ - AgRg no Ag 1158921/SP AGRADO REGIMENTAL NO AGRADO DE INSTRUMENTO 2009/0117484-5 - Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA - T6 - SEXTA TURMA julg. 17/05/2011 DJe 01/06/2011). Portanto, de acordo com o examinado, está comprovado que o Réu trazia consigo substância entorpecente, conduta esta que configura a consumação do delito de tráfico de entorpecente, pois, para a configuração do crime previsto no "caput", do art. 33, da Lei nº 11.343/06, de ação múltipla ou conteúdo variado, basta que o agente realize qualquer das condutas descritas no tipo penal que, "in casu", foi a de trazer consigo, ilegalmente, substância entorpecente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Evidente o dolo direto do Agente, isto é, a vontade livre e consciente de praticar a conduta descrita no tipo do art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06. Destarte, a pretensão procede integralmente. II - DA DOSIMETRIA DA PENA.& Fixada a responsabilidade do Acusado, passo à dosimetria das penas. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006: - Art. 59, "caput", do Código Penal: As circunstâncias judiciais são favoráveis, razão pela qual fixo a pena - base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias - multa, no piso. - Art. 61 e Art. 65, ambos do Código Penal: O Réu é duplamente reincidente específico, fls. 30 (Proc. 135-40.2007) e fls. 30 (Proc. 12054-55.2009), ambas penas extintas em 30 de julho de 2018, conforme certidão, porém confessou, razão pela qual compenso uma condenação com a confissão, todavia, em virtude da outra condenação, exaspero a pena em 1/6 e a fixo em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias - multa, no piso. Art. 68, do CP: Quanto à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006, é ela reservada ao "pequeno traficante", de bons antecedentes, que não se dedica a atividades criminosas, nem integra organização criminosa. O Réu é duplamente reincidente específico, o que afasta a possibilidade de aplicação dessa causa de diminuição. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA - ART. 59, INC. III, DO CÓDIGO PENAL: Considerando-se a dupla reincidência específica, o regime será o inicial fechado. - Art. 59, inc. IV, c/c Art. 44, do Código Penal: Ausentes os requisitos, à vista da pena fixada e da dupla reincidência específica. Art. 77, do CP: Ausentes os requisitos, à vista da pena fixada e da dupla reincidência específica. III - DECIDO. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e o faço para condenar SANDRO ARIEL MACHADO GODOY, qualificado nos autos, a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias - multa, no piso, sendo o valor unitário de cada dia-multa de 1/30 do salário - mínimo vigente ao tempo da conduta, por incidir no art. 33, "caput", da Lei nº. 11.343/2006. Sem condenação nas custas, em virtude da presunção de que não dispõe de recursos para custear as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou do sustento da família. Decreto a perda dos valores apreendidos. Trata-se de Réu com condenações anteriores pela prática de tráfico de entorpecentes. Ora, seu comportamento demonstra claramente a necessidade de ser mantida a custódia cautelar, na medida em

que age com descaso com a Justiça, vez que, processado e condenado anteriormente, apesar de ter experimentado os rigores do cárcere, não mudou sua conduta, o que torna a medida excepcional necessária para a garantia da ordem pública, a fim de evitar reiteração criminosa. Destarte, as medidas diversas da prisão não se apresentam suficientes na hipótese, ante o descumprimento das ordens judiciais e a constante inobservância da legislação penal, o que torna a medida excepcional necessária para a garantia da ordem pública, a fim de evitar reiteração criminosa. Recomende-se no presídio em que se encontrar recolhido. Sentença publicada em audiência. Cumpra-se. A presente audiência foi realizada excepcionalmente por meio virtual, diante da Pandemia do COVID-19. O Termo de Audiência ficará disponível no sistema SAJ, ficando os presentes intimados do prazo de 5 (cinco) dias para interposição do recurso da sentença, dispensada a assinatura das partes, por se tratar de processo digital - sistema SAJ (Artigo 1.269 das NSCGJ). Nada Mais. Itapetininga, 11 de janeiro de 2022. Eu, (Marina Alice Correa de Almeida), Escrevente Técnico Judiciário digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA